



CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Auxílio-Acidente

Seu caso merece atenção. E clareza.

Atuação no INSS e, quando necessário, na Justiça.

IDENTIFICAÇÃO DE QUEM CONTRATA

Nome completo

Profissão

CPF

Endereço completo

Cidade / Estado

Telefone / WhatsApp

E-mail

Preencha os campos acima antes de assinar.

Av. Rui Barbosa, 746, Ed. Ipê, Sala 102, Centro · Linhares/ES
(27) 3151-4101 · contato@mendesadvocacia.net.br

O ESSENCIAL EM UMA PÁGINA

Entenda antes de assinar

Este resumo facilita a leitura. **As regras completas estão nas páginas seguintes.** Leia também as condições de despesas, pagamento e encerramento.

Um benefício específico

Auxílio-acidente: concessão, restabelecimento ou revisão, conforme a opção escolhida.

Honorários de êxito

Sem adiantamento de honorários. O pagamento depende de resultado favorável e recebimento.

Você acompanha o seu caso

Informações claras, canais oficiais e proteção dos seus documentos e dados pessoais.

Atuação administrativa e judicial

Análise, pedido, exigências e medidas cabíveis no INSS e na Justiça, dentro deste contrato.

QUANTO VOCÊ PAGA

Tipo de pedido	Regra dos honorários
Concessão ou restabelecimento	Metade dos atrasados, com mínimo de R\$ 3.000. Se houver sentença favorável, recebimento do benefício e recurso do INSS contra a sentença, também serão devidos 50% dos cinco primeiros pagamentos mensais.
Revisão do valor	30% da soma dos atrasados da revisão e de 12 diferenças mensais futuras. Mínimo indicado na cláusula 6.3. Não incide sobre o benefício inteiro.

Primeiro você recebe; depois, paga. Os exemplos da cláusula 6.1 mostram quanto paga ao escritório e quanto fica com você.

Concessão/restabelecimento e revisão não se acumulam pelo mesmo resultado. Aplicam-se os limites da cláusula 6.5. Despesas externas seguem a cláusula 7.

ANTES DE COMEÇARMOS

Uma palavra sincera para você

Seja bem-vindo à Mendes Advocacia. Se um acidente mudou a sua forma de trabalhar, queremos ouvir a sua história e analisar com cuidado os documentos do seu caso.

Este contrato explica **o que vamos fazer, quanto você pode pagar e o que cada um precisa cumprir**. Nosso compromisso é atuar com técnica e dedicação. A decisão sobre o benefício cabe ao INSS ou à Justiça; não podemos prometer a concessão.

1 Quem faz parte deste contrato

Você, a pessoa contratante: identificada nos campos preenchíveis da primeira página, que integram este contrato.

Quem presta os serviços: Mendes Advocacia, CNPJ **33.773.685/0001-68**, representada por **Cleilton Mendes Passos, OAB/ES 13.595**. Endereço: Av. Rui Barbosa, nº 746, Ed. Ipê, Sala 102, Centro, Linhares/ES, CEP 29.900-072. E-mail: contato@mendesadvocacia.net.br. Telefone: (27) 3151-4101. WhatsApp: (27) 99694-5570.

2 O que você está contratando

Atuação exclusiva em **auxílio-acidente, de natureza previdenciária ou acidentária**, perante o INSS e, se necessário, a Justiça competente. Assinale uma modalidade antes da assinatura:

- ☐ Concessão: pedir o benefício que ainda não foi concedido.
- ☐ Restabelecimento: buscar a retomada do benefício cessado.
- ☐ Revisão: corrigir o valor de um auxílio-acidente já concedido.

O benefício depende da análise do seu caso

Ter sofrido um acidente, usar pino ou placa, ou sentir dor, isoladamente, não garante o benefício. Vamos avaliar a sequela, a redução da capacidade para o trabalho e os demais requisitos aplicáveis.

3 O que fazemos por você

- ✓ **Analisamos os documentos:** CNIS, carteira de trabalho, laudos, exames, histórico do acidente e pedidos anteriores, conforme a necessidade.
- ✓ **Atuamos no INSS:** preparamos e protocolamos o pedido, acompanhamos a análise, respondemos às exigências e apresentamos recurso quando houver fundamento.
- ✓ **Atuamos na Justiça, se necessário:** propomos a ação, apresentamos manifestações, acompanhamos a prova pericial e as audiências e adotamos os recursos juridicamente cabíveis.
- ✓ **Acompanhamos a conclusão:** o serviço abrange a decisão definitiva, a implantação ou revisão do benefício e a cobrança dos retroativos reconhecidos, quando houver.
- ✓ **Explicamos os próximos passos:** orientamos você para perícias e demais atos. Assistente técnico médico particular não está incluído nos honorários.

4 O que não está incluído

Outros benefícios (auxílio por incapacidade temporária, aposentadorias, BPC e pensões), indenizações contra empregadores ou terceiros, ações trabalhistas e planejamento previdenciário amplo exigem contratação específica. Uma nova demanda após o encerramento também exige novo ajuste.

5 Como vamos conversar

O atendimento pode ser **presencial ou remoto**. Nossos canais são o WhatsApp **(27) 99694-5570** e o e-mail **contato@mendesadvocacia.net.br**, de segunda a sexta-feira, das **9h às 18h**, exceto feriados. Mensagens recebidas fora desse horário serão tratadas no próximo período de atendimento.

Informamos decisões, exigências e acontecimentos relevantes. As informações do caso são fornecidas a você; representantes legais e pessoas expressamente autorizadas poderão recebê-las após a verificação da identidade e dos limites da autorização.

Leia com tranquilidade. Pergunte o que precisar.

O prazo de análise depende do INSS e da Justiça. Nosso trabalho é acompanhar o caso e adotar as medidas cabíveis, sem prometer data para a decisão ou para o pagamento.

6 Quanto você paga pelo nosso trabalho

Você não precisa pagar honorários adiantados. Você só paga pelo nosso trabalho se conseguirmos um resultado favorável e você receber valores.

6.1 Quanto você paga sobre os atrasados

Esta regra vale para **concessão ou restabelecimento**. “Atrasados” são os valores de meses anteriores que o INSS deve a você e que você receber pelo seu pedido.

O escritório cobra **metade desses atrasados, com valor mínimo de R\$ 3.000**. Essa regra vale tanto para o pedido resolvido no INSS quanto na Justiça.

Vamos ver como funciona na prática?

Exemplo 1 – Você recebe R\$ 10.000 de atrasados

Metade de R\$ 10.000 é R\$ 5.000. Então:

Você paga R\$ 5.000 ao escritório.

Você fica com R\$ 5.000.

Exemplo 2 – Você recebe R\$ 4.000 de atrasados

Metade de R\$ 4.000 é R\$ 2.000. Como esse valor é menor que o mínimo de R\$ 3.000, vale o mínimo. Então:

Você paga R\$ 3.000 ao escritório.

Você fica com R\$ 1.000.

O mínimo não é uma cobrança a mais. No segundo exemplo, você paga R\$ 3.000 ao todo pelos honorários sobre os atrasados.

Esses valores são apenas exemplos. Antes da cobrança, explicaremos a conta do seu caso: quanto você recebeu, quanto deve pagar ao escritório e quanto fica com você.

6.2 Se o INSS recorrer da sentença

Se a Justiça conceder ou restabelecer o benefício, você começar a recebê-lo e o INSS apresentar recurso contra essa sentença, também serão devidos **50% de cada um dos cinco primeiros pagamentos mensais do benefício**.

Essa cobrança é adicional aos honorários sobre os atrasados. **Portanto, os dois valores se somam**. Sem recurso do INSS contra a sentença, essa cobrança adicional não se aplica.

Por exemplo: benefício de R\$ 1.000 por mês

Em cada um desses cinco pagamentos, **R\$ 500 ficam com você e R\$ 500 pagam o escritório**. Depois, essa cobrança mensal termina. São R\$ 2.500 ao todo, além dos honorários sobre os atrasados.

Consideramos as cinco primeiras mensalidades regulares efetivamente recebidas pela concessão ou pelo restabelecimento judicial. Não entram o décimo terceiro nem pagamentos extraordinários. Os mesmos valores não serão cobrados novamente como atrasados.

Como completar o mínimo de R\$ 3.000

Se metade dos atrasados não alcançar R\$ 3.000, a diferença para completar esse mínimo deverá ser paga em **até 30 dias após o recebimento dos atrasados**. Se o benefício for concedido sem atrasados, esse prazo começa no primeiro pagamento mensal recebido.

Se os atrasados forem menores que R\$ 3.000, eles não serão suficientes para pagar o mínimo. Nesse caso, ainda haverá uma diferença a pagar, que será informada na conta do seu caso, observados os limites da cláusula 6.5.

Se os atrasados forem pagos em etapas

O percentual incide sobre o total de atrasados efetivamente recebido, com os acréscimos pagos. **O mínimo é aplicado uma única vez**. A cada liberação, descontaremos o que você já pagou por essa parte dos honorários. Você não pagará duas vezes pelo mesmo valor.

Os pagamentos adicionais da cláusula 6.2 serão demonstrados separadamente, pois não quitam nem reduzem os honorários sobre os atrasados.

6.3 Quando o pedido é de revisão

Para aumentar um auxílio-acidente já concedido, cobramos **30% da soma dos atrasados gerados pela revisão e de 12 diferenças mensais futuras**. A diferença é o aumento entre o valor anterior e o revisado. Não cobramos esse percentual sobre o benefício inteiro que você já recebia.

Mínimo para revisão (R\$)

O escritório preencherá esse mínimo antes da assinatura, conforme a tabela aplicável. A revisão segue esta regra própria; não se somam a ela as cobranças das cláusulas 6.1 e 6.2 pelo mesmo resultado.

Como pagar a revisão: usamos até metade dos atrasados da revisão para quitar os honorários. Se faltar, o restante será pago em parcelas calculadas pela metade do aumento mensal inicial, sem reajuste automático e nunca acima da metade do aumento efetivamente recebido no mês. A última parcela pode ser menor.

Na revisão, você pode pedir quitação antecipada com 10% de desconto sobre as parcelas ainda não vencidas, respeitado o mínimo aplicável. A proposta vale por cinco dias úteis. Não entram no desconto valores já pagos, despesas, sucumbência ou encargos de atraso. Pagamentos e descontos serão abatidos se novos atrasados da revisão forem liberados.

6.4 Datas e meios de pagamento

Honorários sobre os atrasados: vencem em cinco dias úteis após o recebimento e a entrega da conta e do meio de pagamento, valendo o que acontecer por último. A diferença para completar o mínimo de R\$ 3.000 segue o prazo de 30 dias da página anterior.

Pagamentos mensais: vencem em cinco dias úteis após cada recebimento. Você terá também pelo menos cinco dias úteis após receber a conta e o meio de pagamento. Na cobrança da cláusula 6.2, esse prazo só começa depois de confirmado o recurso do INSS, inclusive para mensalidades já recebidas.

Se o INSS atrasar ou suspender: avise o escritório e apresente o comprovante disponível. A cobrança ligada ao valor não recebido será prorrogada para cinco dias úteis após a liberação, sem multa ou juros por esse motivo.

CONTINUAÇÃO DA CLÁUSULA 6.4

Você recebe a conta explicada

Antes da cobrança, informaremos os valores recebidos, o total dos honorários, os pagamentos já realizados, o que falta e os vencimentos. A conta detalha as regras deste contrato; não autoriza cobranças adicionais.

Como pagar: por boleto, PIX, transferência ou depósito na conta indicada pelo escritório. Não há autorização para movimentar sua conta nem desconto automático pelo INSS.

Boletos: se o pagamento da revisão tiver seis parcelas ou mais, emitiremos boletos em seu CPF e entregaremos o calendário no início da cobrança, após confirmar o primeiro recebimento. Boletos serão ajustados ou cancelados quando houver alteração do saldo ou quitação.

Juros e multa: não há juros no parcelamento pago em dia. Atrasos de sua responsabilidade geram multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, proporcionais aos dias, sobre a parcela vencida.

6.5 Sucumbência e limites éticos

Sucumbência é o valor que o juiz determina que a parte contrária pague aos advogados. Pertence aos profissionais e não substitui os honorários deste contrato.

Todos os honorários, inclusive os mínimos, respeitam a moderação e o art. 50 do Código de Ética da OAB. Contratuais e sucumbenciais somados não podem superar a vantagem econômica que ficar para você. Se necessário, os contratuais serão reduzidos, com demonstrativo.

Os tributos de responsabilidade legal do escritório estão incluídos nos honorários.

7 Despesas do caso

Custas, laudos particulares, assistente técnico, certidões e deslocamentos necessários são despesas separadas. Os gastos do escritório exigem sua autorização prévia, comprovantes e prestação de contas. Podem existir mesmo sem êxito. Pediremos gratuidade da Justiça quando cabível; a concessão depende de decisão judicial.

8 O que precisamos de você

Para conduzir o caso com cuidado, precisamos contar com a sua colaboração:

- ✓ **Documentos verdadeiros e completos.** Envie laudos, exames e demais informações nos prazos solicitados. Conte também sobre pedidos e processos anteriores.
- ✓ **Dados de contato atualizados.** Avise sobre mudanças de telefone, endereço ou e-mail em até 3 dias úteis.
- ✓ **Notificações encaminhadas sem demora.** Envie ao escritório qualquer carta, mensagem, exigência ou intimação do INSS ou da Justiça relacionada ao caso.
- ✓ **Presença nos atos necessários.** Compareça a perícias, audiências e diligências. Se houver impedimento, comunique imediatamente para avaliarmos o que pode ser feito.
- ✓ **Informações sobre mudanças importantes.** Avise sobre novos benefícios, aposentadoria, alterações nas sequelas, vínculos de trabalho e valores recebidos ligados ao pedido.
- ✓ **Decisões alinhadas.** Antes de aceitar acordo, desistir do pedido ou assinar documento relacionado ao caso, converse conosco para entender as consequências. A decisão final é sua.

9 Nossos compromissos com você

- ✓ **Técnica, zelo e transparência.** Analisar o caso, cumprir prazos e explicar as possibilidades e os riscos, inclusive quando a avaliação for desfavorável.
- ✓ **Sigilo e informação.** Proteger seus dados, comunicar os atos relevantes e prestar contas dos valores administrados.
- ✓ **Equipe responsável.** O trabalho poderá ser realizado por outros advogados da equipe ou profissionais habilitados designados pelo escritório, sob o mesmo dever de sigilo e sem honorários contratuais adicionais por essa substituição.

A falta de documentos ou o não comparecimento pode prejudicar a prova e o resultado. Avaliaremos cada situação: isso não se transforma automaticamente em desistência ou multa. O escritório responde pelas falhas que lhe forem atribuíveis.

10 Seus dados e acessos digitais

Usamos seus dados cadastrais, previdenciários e de saúde para analisar o caso, executar o contrato, cumprir a lei e exercer seus direitos, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. O acesso é restrito a quem precisar dessas informações para tais finalidades.

O compartilhamento necessário poderá ocorrer com INSS, Justiça, peritos, advogados envolvidos e prestadores que apoiem o serviço, sob deveres de sigilo e proteção. Não usamos seus dados para publicidade sem autorização específica.

Você poderá pedir informações, correção ou exclusão pelo e-mail do escritório. Alguns registros precisarão ser mantidos pelo período necessário ao cumprimento de obrigações legais ou à defesa de direitos, com acesso restrito.

Meu INSS e GOV.BR

Você autoriza consultas e atos necessários a este contrato pelos meios permitidos pela plataforma. Priorizamos procuração e autorizações oficiais. Você mantém o controle da conta. Ao fim do vínculo, cessam os acessos do escritório.

11 E se o contrato precisar terminar?

Você pode encerrar a contratação ou trocar de advogado mediante comunicação escrita, sem multa automática. Honorários pelo trabalho já realizado serão proporcionais à atuação, mediante demonstrativo e acordo ou, se necessário, definição judicial.

Como os honorários foram ajustados por êxito, a remuneração proporcional preserva essa condição: sua exigibilidade depende do resultado favorável e do recebimento, inclusive se ocorrerem após a substituição. Despesas já autorizadas e comprovadas continuam sujeitas a reembolso.

Se o escritório precisar deixar o caso, comunicará por escrito e cumprirá as providências e os prazos legais para a transição, inclusive a continuidade da representação pelos 10 dias seguintes à notificação quando necessária para evitar prejuízo, salvo substituição anterior.

Não há autorização antecipada para penhorar sua casa, salário, benefício ou FGTS. Qualquer cobrança deverá respeitar a legislação e as proteções aplicáveis. O encerramento não dispensa a prestação de contas e a entrega dos documentos pertinentes.

Duração: este contrato começa com a assinatura e segue até a conclusão dos serviços previstos na cláusula 3, salvo encerramento antecipado. Não inclui o acompanhamento permanente de novos fatos após a conclusão.

12

Como resolvemos uma divergência

Buscaremos resolver divergências pelo diálogo. Para questões judiciais deste contrato, fica eleito o **Foro da Comarca de Linhares/ES**, respeitadas as regras legais de competência e as hipóteses em que a eleição não se aplicar.

13

Sua declaração antes de assinar

Assine quando compreender e concordar

Li o contrato, conferi meus dados e a modalidade escolhida. Compreendi os serviços, os honorários e mínimos, as despesas, o pagamento e o encerramento. Tive oportunidade de perguntar e recebi esclarecimentos.

Sei que a contratação envolve **obrigação de meio, sem garantia de resultado**. Os riscos dependem da prova e das decisões do INSS ou da Justiça. Em caso de derrota, podem existir custas e honorários à parte contrária, observadas as regras de gratuidade e exigibilidade.

As partes poderão assinar física ou eletronicamente. Receberei uma cópia. Os dados da primeira página identificam a pessoa contratante em todas as cláusulas.

Cidade / Estado da assinatura

Data da assinatura

Pessoa contratante

Nome e CPF informados na primeira página

CF



Cleylton Mendes Passos

OAB/ES 13.595 · Mendes Advocacia
CNPJ 33.773.685/0001-68

CPF

Este contrato foi escrito para ser lido, compreendido e guardado.